

## POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERES

### Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

### Objetivo y compromisos.

El objetivo y compromiso de la Política de Conflictos de Interés (en adelante también como la "Política") es establecer las principales directrices y compromiso de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a la corrupción en medios públicos o privados, bajo cualquier forma, así como orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación (todos ellos en adelante también como el "Colaborador" o los "Colaboradores").

Por lo anterior, es que por medio del presente se establece una política de conflictos de interés con el objetivo de regular aquellas situaciones en que un trabajador, director, gerente, subgerente, accionista, contratista, proveedor, tercero, entre otros, de Ferronor S.A., teniendo un interés personal involucrado, pueda participar, decidir o influenciar en asuntos en que también este comprometido el interés de Ferronor S.A. En especial, si dicho actuar o comportamiento pudiera constituir o devenir en responsabilidad de Ferronor S.A. a la Ley 20.393, y a la normativa general en materia de buenas prácticas éticas, comerciales, libre competencia, entre otras

### **Normas y referencias**

- Ley N°21.121.
- Ley N°20.393.
- Art. 287 Bis y ter del Código Penal.
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Política de interacción con Funcionarios Públicos.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Sistema Integrado de Gestión de Ferronor anti soborno.

### **Definiciones**

- **Conflicto de intereses:** A efectos de esta Política se entiende por tal la situación en que un integrante y/o Colaborador de la Empresa tiene intereses personales, familiares o financieros que podrían influir, o den la impresión de que pueden influir, en su capacidad para tomar decisiones imparciales y objetivas en el desempeño de sus funciones dentro de Ferronor S.A.  
Es importante tener presente que una situación de conflicto de intereses no supone de por sí una conducta poco ética. Sin embargo, se debe informar previamente, a efectos de que la empresa tome las medidas pertinentes para proteger la objetividad de las relaciones de negocio.
- **Otras causas de conflicto de intereses:** Fuera de los casos señalados, todo integrante de Ferronor S.A. debe informar acerca de cualquier situación que pueda comprometer su objetividad. Sin que sea una enumeración taxativa, otros ejemplos son, relaciones de parentesco más distantes, estrecha amistad o enemistad con un tercero, convivencia de hecho y conocimiento de información que pueda usarse en beneficio propio, relación de pareja, entre otros.
- **Parentesco:** Se consideran parientes a las personas que tengan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, en la línea recta o la colateral, hasta el segundo grado. Es decir, abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos, o abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos de su cónyuge o

conviviente civil. Se consideran también parientes los cónyuges o convivientes civiles.

- **Parentesco con un tercero:** Se considerará que existe un conflicto de intereses en los casos en que exista relaciones de parentesco con una persona que gestiona asuntos de otra empresa que tenga la calidad de cliente o proveedor de Ferronor S.A. o que esté en una negociación para ser proveedor o cliente.
- **Relaciones de propiedad o administración:** Existe conflicto de intereses en el supuesto de que un integrante de Ferronor S.A. o alguno de sus parientes tenga participación en la administración de una empresa o sociedad que se relacione con Ferronor S.A. en calidad de proveedor, cliente o competidor, entendiéndose que existe dicha participación en la administración cuando se ejerza bajo cualquier cargo ejecutivo que cuente con poder de decisión en la sociedad. También habrá conflicto de intereses si un integrante de Ferronor S.A., o uno de sus parientes, posee el 10% o más de la propiedad de un proveedor, cliente o competidor

### **Lineamientos**

Los lineamientos expuestos en esta política son aplicables a todos los Colaboradores y/o trabajadores (incluidos sus gerentes, accionistas, subgerencias y directores) de Ferronor S.A., debiendo asumir las siguientes responsabilidades:

1. Colaboradores y/o trabajadores de Ferronor S.A.
  - Cumplir con todos los estándares y obligaciones establecidos en la presente política.
  - Consultar, informar o denunciar al Encargado de Prevención del Delito en caso de encontrarse en una situación de conflicto de interés, o en caso de que llegue a su conocimiento una situación de la misma índole que involucre a un empleado o colaborador de Ferronor S.A.
2. Jefes o Gerentes de Área
  - Cumplir con todos los estándares y obligaciones establecidos en la presente política.
  - Consultar, informar o denunciar al Encargado de Prevención del Delito en caso de encontrarse en una situación de conflicto de interés, o en caso de que llegue a su conocimiento una situación de la misma índole que involucre a un empleado o colaborador de Ferronor S.A.
  - Adoptar las medidas que le indique el Encargado de Prevención de Delitos en cada caso.
3. Gerente General
  - Cumplir con todos los estándares y obligaciones establecidos en la presente política.
  - Consultar, informar o denunciar al Encargado de Prevención del Delito en caso de encontrarse en una situación de conflicto de

interés, o en caso de que llegue a su conocimiento una situación de la misma índole que involucre a un empleado o colaborador de Ferronor S.A.

- Velar porque los Jefes o Gerentes de Área adopten las medidas que el Encargado de Prevención del Delito indiquen para cada caso.
4. Encargado de Prevención del Delito
    - Velar por el cumplimiento efectivo de los estándares y obligaciones de la presente política por parte de los Colaboradores y/o trabajadores de Ferronor S.A.
    - Atender y resolver las consultas que los Colaboradores y/o trabajadores de Ferronor S.A. le hagan llegar, respecto a situaciones de conflicto de interés.
    - Consultar al Consejo de Prevención del Delito en caso de encontrarse en una situación de conflicto de interés, o investigarla según el procedimiento aplicable.
  5. Consejo de Prevención del Delitos
    - Atender y resolver las consultas o denuncias que el Encargado de Prevención del Delito le haga llegar, respecto a los casos en que éste se encuentre ante una situación de conflicto de interés.
    - Atender y resolver los casos derivados por el Encargado de Prevención del Delito.

#### **Proceso para tratar Conflictos de Interés**

1. Identificar el potencial conflicto de interés: De antemano, no es posible realizar o catalogar una enumeración exacta con todos los casos o riesgos en los que se puede presentar un conflicto de interés. Por lo mismo, a continuación, enunciaremos ámbitos en los que suelen darse situaciones de conflicto de interés, y por tanto a través de esta política, entregaremos algunos ejemplos y directrices:
  - A. **Administración, dirección y/o participación en otras empresas, instituciones, negocios o sociedades.** Por ejemplo, un trabajador de Ferronor S.A. que tenga participación o propiedad (accionista o socio), sea directa o indirecta, en una empresa o sociedad que se relacione con Ferronor S.A. en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien le preste servicios a dicho proveedor, contratista, cliente o competidor de Ferronor S.A., tendrá conflicto de interés en caso de que participe en la negociación, no lo informe, o recomiende la contratación de dicho servicio. En el mismo caso se dará, si el Colaborador de Ferronor S.A. tiene participación en la administración o gestión (ser director, gerente, administrador) de dicha empresa proveedora, contratista, cliente o competidora de Ferronor S.A.
  - B. **Relaciones de parentesco o amistad íntima/cercana.** La relación de parentesco puede ser con Trabajadores de Ferronor S.A. o con proveedores o contratistas, y en ninguno de los casos están prohibidas

per se, sino que originan la obligación al Trabajador de Ferronor S.A. de poner en conocimiento de esta situación al Encargado de Prevención del Delito, para que éste tome las medidas oportunas.

- Para estos efectos, la relación de parentesco es aquella que se extiende hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. Esto es, hermanos, padres, hijos, sobrinos, tíos, nietos, bisnietos, abuelos y bisabuelos, inclusive aquellos del cónyuge o de la pareja.
- Un candidato o postulante a Ferronor S.A. que tenga algún grado de parentesco con un Colaborador y/o trabajador de Ferronor S.A., podrá ser contratado siempre que:
  - i. Este calificado para cumplir con las funciones del trabajo al que postula;
  - ii. No podrá trabajar en la misma área de la empresa que aquella(s) con la(s) que tiene relación de parentesco. A menos que el Gerente General lo autorice expresamente.
  - iii. No trabajará en áreas donde tenga conflicto de interés.
  - iv. La relación de parentesco deberá ser informada en el momento de la contratación al Gerente General, al Encargado de Prevención del Delito y a otros encargados que pudiera designar la empresa en el futuro.

C. **Pagos y obsequios indebidos**. Materia regulada en la política denominada "Política de entrega y recepción de regalos".

D. **Otros**. Adicionalmente, se considera una situación de conflicto de interés, cualquier otro caso que un trabajador y/o colaborador de Ferronor S.A. considere que le resta imparcialidad para decidir un asunto o cuya decisión pueda ser contraria al deber de probidad que rige sus actuaciones para con Ferronor S.A. Ante el cual podrá contactarse con el Encargado de Prevención del Delito para dilucidar el alcance<sup>1</sup>.

2. En caso de estar en presencia de un conflicto de interés, o tenga la sospecha de que se encuentre en una situación tal, deberá el trabajador abstenerse de participar y/o tomar cualquier decisión en el asunto.

Además de ello, deberá contactar inmediatamente al Encargado de Prevención del Delito consultando e informando de ello.

---

<sup>1</sup> Una herramienta para identificar potenciales conflictos de interés, es preguntarse, a modo de ejemplo, lo siguiente: ¿Puede parecerles a los demás colaboradores de Ferronor S.A. u otras personas que mis intereses personales pueden influir en la forma en que ejecuto mi trabajo o en la forma en que tomo decisiones en representación de Ferronor S.A.?

¿Estoy obteniendo algún beneficio personal o financiero para mi persona, familiar o amigos, como resultado de mis decisiones o acciones ejecutadas en representación de Ferronor S.A.?

¿Podrían mis actividades fuera de horario laboral ser malinterpretadas como representando intereses de negocio de Ferronor S.A.?

¿Podría ser cuestionado por inversionistas, proveedores, clientes o accionistas, en cuanto a si mis decisiones han sido tomadas objetivamente y en el mejor interés de Ferronor S.A.?

Si la respuesta a cualquiera de estas interrogantes fuere "Sí", estaríamos en presencia de un conflicto de interés, por lo que deberá informar a la brevedad al Encargado de Prevención del Delito.

- a. Para lo anterior, deberá enviar un correo electrónico al [denuncias@ferronor.cl](mailto:denuncias@ferronor.cl), debiendo señalar, a lo menos, lo siguiente:
  - i. Nombre completo, cargo y área en que desempeña sus labores.
  - ii. Indicar situación y detalles del conflicto de interés.
  - iii. Hacer presente circunstancias por las que se requeriría un rápido pronunciamiento por parte del Encargado de Prevención del Delito.
- b. El Encargado de Prevención del Delito deberá responder el correo a la brevedad, acusando recibo de éste e indicando al trabajador que, en caso de que aún no lo haya hecho, debe abstenerse de participar o tomar alguna decisión en el asunto hasta que el Encargado de Prevención del Delito lo vuelva a contactar.
- c. El Encargado de Prevención del Delito deberá dar respuesta al Trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o información. En ella, deberá autorizar o prohibir la participación o la toma de decisión del Trabajador en el asunto en cuestión. Asimismo, podrá condicionar la participación o toma de decisiones del Trabajador a que cumpla determinadas medidas.
- d. El Encargado de Prevención del Delito podrá derivar el caso al Consejo de Prevención de Delitos, cuando la gravedad o la importancia del caso lo ameriten. En dicho evento, el Encargado deberá derivar el caso dentro de los 10 días hábiles desde que recibió la consulta. Asimismo, el Consejo de Prevención de Delitos tendrá un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la consulta.
- e. El Encargado de Prevención del Delito deberá notificar al Gerente General y al Jefe de Área del Trabajador sobre las medidas que deban adoptarse, y al colaborador o Trabajador implicado.
- f. El Encargado de Prevención del Delito deberá llevar registro escrito de todas las consultas recibidas y de todas las resoluciones adoptadas, las que tendrán el carácter de reservadas y confidenciales.

### **Obligaciones y Prohibiciones**

Se encuentra obligado y/o se prohíbe a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., sin perjuicio de otras obligaciones y/o prohibiciones, lo siguiente:

#### **Prohibiciones:**

- Se prohíbe la realización de actividades ajenas a la empresa en horario laboral.
- Se prohíbe el uso de bienes de la empresa en actividades ajenas a ésta.
- Se prohíbe desarrollar un giro que suponga competir con la empresa.

- Se prohíbe utilizar oportunidades de negocio, que se presenten en el transcurso de sus actividades en la Empresa, en actividades fuera de la empresa.
- Se prohíbe realizar alguna gestión respecto de un asunto en que se tenga interés personal o infringir alguna de las medidas establecidas por el Responsable.

#### Obligaciones:

- Todos los integrantes y/o Colaboradores de Ferronor S.A. deberán informar al Responsable de prevención de delitos cuando estén en conocimiento de estar en una situación de conflicto de intereses.

Desde el momento en que se toma conocimiento de la situación, el integrante debe abstenerse de realizar gestiones respecto del negocio que da lugar al conflicto y deberá informar a más tardar en el plazo de tres días hábiles al Responsable. La persona no podrá intervenir en la gestión, salvo que el Responsable lo autorice por escrito.

Los integrantes de áreas más expuestas a situaciones de conflicto de intereses deberán completar un formulario todos los años en que declaren situaciones de potenciales conflictos de intereses. Son cargos expuestos los siguientes:

- (i) Directores.
- (ii) Gerentes o cargos equivalentes.
- (iii) Personal del área comercial.
- (iv) Personal del área de pagos.
- (v) Cualquier otro que el Responsable determine.

El Responsable establecerá la forma y fecha en qué se cumplirá con esta obligación. El Responsable, frente a un reporte de situación de conflicto de intereses, deberá adoptar las medidas pertinentes para asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones en Ferronor S.A.

#### **Sanciones**

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer para el caso que corresponda, por medio de la presente Política, se establecen, a modo ejemplar, las siguientes Sanciones.

En el caso de los trabajadores, serán aplicables aquellas sanciones señaladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., las que deberán ser proporcionales a la infracción, pudiendo incluso llegar al término de la relación laboral.



Respecto a los demás Colaboradores, se incorporará, dentro del respectivo contrato, la posibilidad de terminar el contrato en caso de infracción a lo establecido en la Política y/o Modelo de Prevención del Delito.